信宜市“12·16”一般物体打击事故调查报告

2021年12月16日约12：10分，位于市池洞镇铜鼓六冲坑村邱某庆私人自建房工地，发生一起一名施工人员被提升架砸倒当场死亡的事故，直接经济损失40余万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，12月21日市政府成立信宜市“12·16”一般物体打击事故调查组（以下简称调查组）。调查组由市委常委、常务副市长吴华生任组长，市应急管理局党委书记黄明亮、市应急管理局局长卢青茂任副组长，池洞镇人民政府、市公安局、市总工会、市应急管理局、市自然资源局、市人力资源和社会保障局、市住房和城乡建设局、市城市管理和综合执法局等单位抽调人员组成，并邀请市纪委监委派员参加，依法开展事故调查工作。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘察现场、询问相关人员、查阅相关资料等，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出

来的突出问题，提出事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一)房屋权属情况

屋主邱某庆，男，汉族，54岁，市池洞镇铜鼓六冲坑村人，公民身份号码44092119671225****。其私人自建房（以下简称自建房）座落在市池洞镇铜鼓六冲坑村，位于城市、镇规划区外，用地面积约180m^2,坐东南向西北，属农村拆旧建新自用楼房，是唯一住所。

（二）事故现场的基本情况

2019年10月邱某庆开始组织建设该自建房建造地基，房屋工程委托给叶某香施工队进行承建，断续施工建至三层楼面，未完成楼面混凝土捣制，2021年12月建至第三层。12月16日施工总承包方叶某香电话通知的梁某坤砼捣制施工队，在现场进行楼面混凝土捣制施工作业。

事发当日现场可见，事故点位于该自建房背后西南角水泥路面的村道边，坠落砸倒死者的二节提升架导轨平放在村道上，其中一节长3米宽0.6米的方形钢管提升架导轨粘有血迹，作为导轨底座的水泥搅拌机摆放在房背后的中间位置，在建主体未搭设外脚手架和悬挂安全网等安全设施，施工人员未佩戴施工安全帽、穿着工作鞋。

(三)施工方基本情况

2019年10月该自建房建好地基后，屋主邱某庆与叶某香口头约定，采取“包工不包料”的方式，以每平方米185元的承包价格将建房工程发包给叶某香建筑施工队去承建。

经查，叶某香建筑施工队，管理人(包工头)叶某香，男，汉族，62岁，市池洞镇人，公民身份号码44092195908 28****。该队在2001年由叶某香个人投资、管理，无建筑施工承建资质和资格，常年承接农村自建房施工，涉事自建房共有施工人员12人。

经查，梁某坤砼捣制施工队，管理人（包工头）梁某坤，男，汉族，50岁，市东镇旺同村人，公民身份号码44092119710316****。该队在2010年由梁某坤个人投资、管理，无建筑施工承建资质和资格，长期从事农村自建房等的砼

捣制施工。事发现场的砼搅拌一体机（附设上料提升架)和拖挂砼搅拌机及装载捣制工具的无牌无证拖拉机为梁某坤所有。

(四)事故发生地政府、相关职能部门监管情况

经查，涉事自建房未办理用地规划许可和建设规划许可。

1.池洞镇人民政府。该镇政府按照安全生产分级负责，属地管理原则，在建筑工地安全监管方面，实行建筑工地网格化管理，把 22 条村（居）分为 22 个网格区，根据辖区面积划分单元格，村书记为网格长，村干部为网格员，镇包片干部负责监管所驻村的网格化制度落实情况。要求网格员定期进行日常巡查，并填好巡查记录。

2021 年 12 月 2 日，该镇政府执法办、农业农村办等部门在开展联合日常巡查时，发现涉事自建房有施工迹象，现场未见施工人员和屋主。经向铜鼓村委会了解邱某庆不常在村里居住，该处房屋属违反基本建设程序的建设，则开出《责令停止（改正）违法行为通知书》，采取留置送达的方式送达，并通知村委会跟进。

该镇政府发现铜鼓村党支部书记罗某成在“12·16”一般物体打击事故中存在责任落实不到位的问题，于 2022 年 1 月 11 日移交镇纪委调查。镇纪委对罗某成进行谈话提醒，并作出通报批评的处理决定。

经查，在调查中未发现该镇属地监管责任履职不到位的情况。

2.市自然资源局池洞自然资源所。

该所是局派出机构，主要承担沙洞镇农民建房是否符合土地利用总体规划合规性审查、矿产违法案件处理、违法占地日常巡查报告镇执法办和不动产登记及上级交办的其他工作。根据新修订《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日起，该所对农民建房只进行是否符合土地利用总体规划要求进行合规性审查；根据省政府授权，农民建房用地审批由镇级人民政府负责。

该所根据《中华人民共和国土地管理法》及我市办事权下放清单，农民建房（宅基地）管理，违法案件由镇执法办处理的要求，积极配合镇做好日常巡查，对于巡查发现违法情况及时报镇执法办处理。

经查，在调查中未发现该所履职不到位的情况。

3.市住房和城乡建设局。

根据《信宜市人民政府关于实行镇街综合行政执法的公告》（信府[2021]1号）市住房和城乡建设局下放行政检查事项：第193项“房屋市政工程质量安全监督检查。各镇街房屋市政工程质量安全监督检查由各镇街属地管理负责”，《关于切实加强农民自建房建设质量安全管理的通知》（茂住建[2019]62号）“按照属地管理原则，各区、县级市政府（管委会）全面统筹，各镇政府（街道办）具体负责，抓好辖区内农民自建房的建设管理工作。”故该局在本起事故中对涉事房屋建设不负有监管责任。

经查，在调查中未发现该局履职不到位的情况。

4.市城市管理和综合执法局。

根据《信宜市人民政府关于实行镇街综合行政执法的公告》（信府〔2021〕1号）“我市调整给各镇人民政府和街道办事处以其自身名义行使的第一批行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权，县城副中心钱排镇人民政府为214项，镇隆等18个镇人民政府、街道办事处为194项”。该局下放行政处罚事项：第142项“对施工单位未取得施工单位资质证书承揽工程的行政处罚”、第147项“对建设单位未取得施工许可证或开工报告未经批准擅自施工或为规避办理施工许可证，将工程项目分解后擅自施工的行政处罚”。镇政府在土地、规划、施工方面均有行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制的职权。

镇街综合行政执法改革实施以来，该局安排专人负责行政执法事项下放后的相关业务指导、培训工作，方便镇街更快更好地熟悉行政执法业务。每年根据各镇街实际情况，将茂名市下达的违法建设治理目标任务分解到各镇街，并建立卷宗、台账收集整理报送机制，定期通报目标任务完成情况。每季度召开查违办工作会议，研究部署全市违法建设治理工作。对违法建设治理任务目标完成率不足的镇街进行约谈，督促其加强相关执法工作。

该局积极推进镇街综合行政执法工作，指导、督促各镇街贯彻落实违法建设治理工作，严格按上级要求、对标对表完成违法建设治理任务目标。

经查，在调查中未发现该局履职不到位的情况。

5.市农业农村局。

2021 年 12 月 28 日，该局现场监督梁某坤对其所拥有的无牌无证拖拉机进行现场强制报废拆解。

二、事故发生经过和现场处理情况

（一）事故发生经过

2021 年 12 月 16 日约 6 时 30 分，根据梁某坤的组织安排，捣制施工队 11 名施工人员到达涉事自建房工地，在梁某坤的指挥下，架设搅拌机等机械，约 8 时许，开始在三层楼面东南向西北方向捣制。约 8 时 15 分，叶某香建筑施工队配合捣制施工队，进行砼捣制工作。约 9 时 30 分，三层楼面混凝土卸料位对出的房间楼面，在浇筑混凝土时因模板支撑失稳发生局部坍塌，致使混凝土运输通道中断而停止浇筑施工。约 11 时 50 分，为绕开垮塌位置抓紧重建通道对楼面其他部位继续浇筑，梁某坤指挥队施工人员进行移机。约 12 时 10 分，施工人员黎某森、梁某茂站在搅拌机左侧位置，各持一把施工铁铲钩扯提升架料斗，致使提升架导轨发生倾斜，梁某坤见状当即叫人撤离，站在外侧的梁某茂迅速逃离，随即提升架导轨坠落，砸到黎某森头部致其倒地。

（二）事故应急救援情况

梁某坤、梁某茂见状迅速跑上去施救，其他人员相继赶来，看到黎某森的左耳上方头部破裂出血，已经没有呼吸。梁某坤立即拨打 120、电话通知黎某森的家属。1 时许，黎某森的女儿黎某燕和女婿陈某清等亲属陆续赶到现场，经协商现场报警。接警后，市公安局池洞派出所和技术中队迅速到达现场处置。经法医

现场检查证实黎某森已死亡。经亲属同意遗体送至市中医院停放。当日下午，池洞镇政府、市应急管理局等有关部门接报后，迅速到达事发现场了解情况和指导做好善后工作。

（三）人员伤亡情况和直接经济损失

1.人员伤亡情况:

死亡 1 人，死者黎某森，男，汉族，55 岁，丁堡镇山背村人，公民身份号码：44092119660912****，是涉事自建房梁某坤砼搅制施工队人员，无其他人员受伤。市公安司法鉴定中心出具尸检鉴定文书，证实黎某森的死亡原因：排除暴力打击致死及捂压口鼻或掐压颈部致死的可能，符合硬物砸伤头部致其重型颅脑损伤而死亡。

2.直接经济损失:

事后经死者亲属与屋主邱某庆协商、梁某坤、叶某香协商达成经济赔偿协议，造成本次事故的直接经济损失 40 余万元。

（五）善后处理及评估情况

事故发生后，家属情绪稳定，遗体已于 12 月 20 日由家属办理火化，未有引发影响社会稳定事件。

经评估，本次事故响应及时，处置有序，无衍发次生事故。

三、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

黎某森的安全意识淡薄，在进行施工作业时，未按规定使用和正确佩戴安全帽等防护用品，在移动搅拌机械时使用铁铲钩扯

牵移，而不正确使用符合安全规范的工具和牵移方式，导致被坠落提升架导轨砸倒，是造成这起事故的直接原因。

2.间接原因

⑴施工方:

叶某香建筑施工队，无建筑施工承建资质和资格，从事涉事自建楼建设工程的施工活动，将混凝土搅制施工分包给不具备建筑工程安全生产条件和未依法取得施工资质的梁某坤搅制施工队。未落实安全生产主体责任，未加大安全投入，未向施工作业人员提供劳动防护用品，在建筑施工过程中未落实外脚手架和悬挂安全网，作业现场无安全警示标志，未对员工进行安全培训、教育，安全隐患排查不到位，在施工过程中不按建筑安全规范架设模板，导致三楼一房间顶的模板失稳发生局部坍塌，搅制施工物料运输通道中断，致使搅拌机物料提升架在移动中坠落砸倒黎某森，是本次事故发生的间接原因。

梁某坤砼搅制施工队，无建筑施工承建资质和资格，承接涉事自建楼的砼搅制施工，未落实安全生产主体责任，未加大安全投入，未向施工作业人员提供安全帽、安全带等劳动防护用品，未对员工进行安全培训、教育，安全隐患排查不到位，在施工过程中对移动一体式搅拌、物料提升机，未采取安全措施和对冒险作业不制止，导致黎某森被提升架导轨砸倒死亡，是造成本次事故发生的间接原因。

⑵建设方:

邱某庆，法律和安全意识淡薄，将工程发包给无建筑施工承建资质施工队承建。开工前未申请办理建设规划用地和施工许可而擅自组织开工建设，在池洞镇人民政府发出《责令停止（改正）违法行为通知书》后没有停止建设，是造成本次事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经调查认定，“12·16”一般物体打击事故是一起建筑施工领域的一般生产安全责任事故。

四、对事故责任的认定和对责任者的处理建议

(一)黎某森，作为涉事自建房的梁某坤砼搅制施工队施工人员，未经安全培训上岗作业，安全意识淡薄。在进行建筑施工危险作业时未按规定使用和正确佩戴防护用品，在进行移动一体式搅拌、物料提升机作业时使用不正确使用符合安全规范的工具牵移，从而导致提升架导轨坠落躲避不及被砸倒，造成事故发生，故对本起事故的发生负有主要责任。鉴于其已死亡，建议免于追究其责任。

(二)施工方:

1.叶某香，作为个人投资的经营者，建筑施工队包工头。无建筑施工承建资质和资格，长期承接农村建设工程的建筑施工，并将混凝土搅制施工分包给不具备建筑工程安全生产条件和未依法取得建筑施工资质的梁某坤砼搅制施工队。对现场安全管理未负起总责，未落实安全生产主体责任，未加大安全投入，未向施工作业人员提供劳动防护用品，在建筑施工过程中未落实外脚手

架和悬挂安全网。作业现场无安全警示标志，未对施工人员进行安全培训、教育，安全隐患排查治理不到位，不按规范施工建设，故对本起事故的发生负有管理责任。建议：由市应急管理局根据其违法行为，导致生产安全事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，依法给予行政处罚。

2.梁某坤，作为个人投资的经营者，建筑施工队包工头。无建筑施工承建资质和资格，承接涉事自建楼的捣制施工，未落实安全生产主体责任，未加大安全投入，未向施工作业人员提供劳动防护用品，未对员工进行安全培训、教育，安全隐患排查不到位，在施工过程中对移动一体式搅拌、物料提升机，未采取安全措施和对冒险作业不制止，故对本起事故的发生负有管理责任。建议由市应急管理局根据其违法行为，导致生产安全事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，依法给予行政处罚。

(三)建设方:

邱某庆，法律和安全意识淡薄，将工程发包给无建筑施工承建资质的施工队承建，未办理用地规划许可和建设规划许可而擅自组织开工建设，故对事故的发生负有次要责任。建议由池洞镇人民政府依职权对其违法违规行为依法作出处理，并将处理情况报市安委办。

五、事故防范和整改措施建议

（一）池洞镇人民政府要深刻吸取本次事故教训，加强辖区建筑施工安全管理。配合住建部门加快完成对本镇的农村工匠培

训发证，加大巡查处罚力度，发现违建行为要依职权职责依法查处，从根本上消除事故的发生。

（二）邱某庆要深刻汲取事故教训，待事故处理完毕后，依法申请办理相关报建手续，委托具有相应资质的建筑施工单位方可复工建设。

（三）叶某香、梁某坤要深刻汲取事故教训，严格遵章守法，不得违法承包工程建设。

信宜市“12·16”一般物体打击事故调查组

（代章）

2022 年 1 月 26 日